

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
23.10.2024
Juurdepääsupiirang kehtib kuni
28.10.2099

Alus: AvTS §35 lg 1 p 12

PRAKTIKA- JA KONFIDENTSIAALSUSLEPING

Tallinnas 2024

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi **RIK** või **Praktikakoht**), registrikoodiga 70000310, asukohaga Lubja tn 4, 19081 Tallinn, keda põhimääruse alusel esindab asedirektor Aive Normak direktori ülesannetes ja **Merilyn Merisalu** (isikukoodiga 49308140878) (edaspidi **Praktikant**), keda nimetatakse edaspidi pool või koos pooled, sõlmisid praktika- ja konfidentsiaalsuslepingu (edaspidi ka **Leping**), alljärgnevas:

1. Üldsätted

- 1.1. Lepingu ese on praktika sooritamine ja läbiviimine Registrite ja Infosüsteemide Keskuses.
- 1.2. Tegevust praktikaülesannete täitmisel ei käsitleta töösuhtena.
- 1.3. Praktika läbiviimisel juhinduvad pooled eelkõige praktikajuhendist. Praktikant juhindub ülesannete täitmisel praktika juhendaja poolt antud juhistest.

2. Praktika aeg

- 2.1. Praktika toimumisaeg on 28.10.2024 – 28.02.2025
- 2.2. Praktikant asub praktikale 1,0 ametikoha koormusega, arvestuslikult 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.
- 2.3. Praktikaaja algus ja lõpp, samuti lõunavaheaja ning võimalike muude vaheaegade algus ja lõpp määratakse ära RIKi Töösisekorraeeskirjas või mõnes muus asutusesiseses dokumendis.

3. Praktika tasu

- 3.1. Praktika on tasustamata.

4. Poolte õigused ja kohustused

- 4.1. Praktikakohal on õigus:
 - 4.1.1. nõuda Praktikandilt kokkulepitud ülesannete korrektset ja õigeaegset täitmist;
 - 4.1.2. kasutada praktika käigus loodud väärtusi ja kogutud teavet enda edasises tegevuses.
- 4.2. Praktikakoht kohustub:
 - 4.2.1. tagama Praktikandi juhendamise praktikaülesannete täitmisel ja praktikaeesmärkide saavutamisel vastavalt esitatud praktika eesmärkidele ja väljunditele või praktikajuhendile;
 - 4.2.2. määrama Praktikandile praktikaperioodi ajaks praktikakohapoolse juhendaja;
 - 4.2.3. tutvustama Praktikandile praktikakoha tööprotsesse, sise-eeskirju, töotervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning teisi töötajate õiguseid ja kohustusi puudutavaid dokumente;
 - 4.2.4. andma kokkulepitud vormis hinnangu Praktikandi praktika tulemuste kohta;
 - 4.2.5. kindlustama Praktikandile praktikaülesannete täitmiseks vajalikud töövahendid;
- 4.3. Praktikandil on õigus:
 - 4.3.1. saada praktikakohalt praktika läbimiseks vajalikku teavet ja juhendamist;
 - 4.3.2. saada praktikakohalt hinnang praktika tulemuste kohta;
 - 4.3.3. teha praktikakohale ettepanekuid praktika edaspidise kvaliteetsema korraldamise osas.

4.4. Praktikant kohustub:

- 4.4.1. täitma praktika eesmärgi, praktikajuhendit, praktikaülesandeid ja praktikajuhendajapoolseid korraldusi;
- 4.4.2. täitma praktikakoha töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning sise-eeskirju;
- 4.4.3. hoiduma tegudest, mis võivad otseselt või kaudselt kahjustada praktikakoha mainet;
- 4.4.4. teavitama praktikakohta kõigist asjaoludest, mis võivad takistada Lepingu täitmist;
- 4.4.5. kasutama saadud informatsiooni ja andmeid vaid praktika eesmärkide täitmiseks;
- 4.4.6. tutvuma ja täitma isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest tulenevate andmete töötlemise ja andmekaitse nõudeid;
- 4.4.7. rakendama organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise ning volitamata töötlemise eest.
- 4.4.8. hoidma konfidentsiaalsena p-s 3.1 välja toodud avaldamisele mittekuuluvat teavet ning Lepingust tulenevate või muul alusel tekkinud õiguste teostamisel omandatud informatsiooni;
- 4.4.9. hoiduma talle teatavaks saanud informatsiooni või andmete kasutamisest iseenda ja/või kolmandate isikute kasuks ja Justiitsministeeriumi või mõne tema valitsemisala asutuse või mõne teise, RIKi poolt teenindatava, asutuse kahjuks;
- 4.4.10. hoidma konfidentsiaalsena ja ei edasta ega avalda kolmandatele isikutele saadud informatsiooni ega andmeid, sealhulgas isikuandmete kaitse seaduses nimetatud isikuandmeid;
- 4.4.11. informeerima RIK-i viivitamatult ja kirjalikult taasesitatavas vormis talle kolmandate isikute poolt esitatud päringutest või seaduslikust vajadusest avalikustada Lepingus ettenähtud teabekaitsekohustega kaitstavaid andmeid enne vastavale päringule vastamist;
- 4.4.12. teavitama RIK-i viivitamatult konfidentsiaalsuskohustusest või õigusaktidest tulenevate konfidentsiaalsuskohustuse esemeks olevate kohustuste täitmisega seonduvatest takistustest, mis on tekkinud või tõenäoliselt võivad tekkida;
- 4.4.13. mitte avalikustama ega kasutama Justiitsministeeriumi või mõne tema valitsemisala asutuse või mõne teise, RIK-i poolt teenindatava, asutuse vastu andmeid, mis on Praktikandile teatavaks saanud seoses lepinguliste või muul alusel tekkinud õiguste teostamise ja kohustuste täitmisega;
- 4.4.14. koheselt teavitama RIK-i igast kahtlusest või ilmsiks tulnud olukorrast, mis võib ohustada Justiitsministeeriumi või mõne tema valitsemisala asutuse või mõne teise, RIKi poolt teenindatava, asutuse vara või õigusi või põhjustada nimetatud asutuste mitteavaliku informatsiooni avalikuks tulekut;
- 4.4.15. vältima huvide konflikti sattumist. Huvide konfliktiks loetakse olukorda, kui Praktikant oma praktikakohustuste raames peab tegema otsuse või osalema sellise otsuse tegemises, mis oluliselt mõjutab tema enda, tema lähisugulaste või –hõimlaste või juriidiliste isikute majandushuve, kui juriidilise isiku osanik või aktsionär või juhatuse või järelevalveorgani liige on töötaja või tema lähisugulane või –hõimlane võieraõiguslik juriidiline isik, mille osanik või aktsionär või juht- või järelevalveorgani liige kokkuleppel töötaja või tema lähisugulase või –hõimlasega allub nende korraldustele, tegutseb nende huvides või arvel.

5. Konfidentsiaalsuskohustus

- 5.1. Konfidentsiaalsuskohustus laieneb eelkõige, kuid mitte ainult, asutusesiseseks tunnistatud teabele ja muule andmete hulgale, millele juurdepääs või mille kasutamine on mistahes õigusaktiga piiratud, sh teave:
 - 5.1.1 RIK-i ja kolmandate isikute kokkulepete, lepingute, sh töölepingu tingimuste kohta;
 - 5.1.2 RIK-i ja kolmandate isikute infosüsteemist, tarkvarast, sh paroolidest;
 - 5.1.3 RIK-i ja kolmandate isikute raamatupidamisarvestuse andmetest;
 - 5.1.4 RIK-i ja kolmandate isikute sisedokumentatsioonist, sh kirjavahetusest;
 - 5.1.5 RIK-i ja kolmandate isikute lepingulistest partneritest;
 - 5.1.6 mille avalikustamine isikute nõusolekuta võib neid või RIK-i kahjustada;
 - 5.1.7 mis lihtsustab rünnete planeerimist riiklikele infosüsteemidele ja andmekogudele;
 - 5.1.8 mille avalikuks tulek võib kahjustada riiklikke infosüsteeme ja andmekogusid või riiklike institutsioonide mainet või usaldusväärsust;
 - 5.1.9 mis avaldab süsteemidele rakendamise või mitterakendamisega seotud otseseid ja kaudseid mõjusid (sh rakendamise tähtaegu, seotud finants-, hangetealast, vms sarnast teavet).
- 5.2 Punktis 3.1 nimetatud informatsioon loetakse RIK-i saladuseks niikaua, kuni RIK-i direktor pole informatsiooni avalikustanud või selle avalikustamist lubanud. RIK-i poolse avalikustamisena mõistetakse informatsiooni avaldamist RIK-i nimel.

- 5.3 Konfidentsiaalsuskohustus ei laiene ning teavet võib edastada selleks seadusega volitatud pädevatele riigiasutustele seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses.
- 5.4 Praktikant edastab konfidentsiaalset informatsiooni ainult nendele töötajatele, kes on ülesannete täitmisega otseselt seotud ja kindlustab, et töötajad on teadlikud ja täidavad konfidentsiaalsusnõuet.
- 5.5 Käesolevas Lepingus nimetatud andmete ja informatsiooni konfidentsiaalsuskohustus on tähtjatu ja konfidentsiaalsuskohustust ei lõpeta poolte vahel sõlmitud Lepingu lõppemine.

6. Lepingu ülesütlemine ja vastutus

- 6.1. Pooltel on õigus Leping üles öelda erakorraliselt etteteatamistähtajata, kui pool on Lepingutingimusi oluliselt rikkunud.
- 6.2. Lepingus ettenähtud konfidentsiaalsuskohustuse täitmine ei vabasta Praktikanti õigusaktides ettenähtud vastutusest süütegude sooritamisel.
- 6.3. Lepingu igakordsel rikkumisel on RIKil õigus nõuda Praktikandilt leppetrahvi kuni 1000 eurot. Leppetrahvi nõue ei välista RIKi nõudeõigust leppetrahvi ületava kahju eest. Kahjuks loetakse ka kolmandatele isikutele tekitatud kahju, sh kantud kulutused kahju väljamõistmisel.
- 6.4. Keskusel on õigus nõuda kahju hüvitamist Praktikandilt igal ajal, sh ka peale Lepingulise suhte lõppemist.
- 6.5. Kahju hüvitamise kohustuse mittetäitmisel või leppetrahvi tasumisega viivitamisel kohustub Praktikant tasuma viivist 0,05 % (null koma null viis protsenti) tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.

7. Lõppsätted

- 7.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
- 7.2. Lepingut võib muuta või täiendada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud pooltevahelise kokkuleppega.
- 7.3. Leping jõustub alates selle allkirjastamisest.
- 7.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Lubja 4, 10122 Tallinn
info@rik.ee
+372 6803160

Praktikant
Nimi: Merilyn Merisalu
E-mail: Merilyn.merisalu.01@gmail.com
Telefon: +372 53036801

Aive Normak

Merilyn Merisalu

/allkirjastatud digitaalselt/

Asedirektor
direktori ülesannetes
Registrite ja Infosüsteemide Keskus

/allkirjastatud digitaalselt/

praktikant